



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº 19957.008371/2016-34 (RJ2016/8501)

Data do julgamento: 20/12/2019

Diretora Relatora: Flávia Sant'Anna Perlingeiro

Acusados: Aline Coutinho Cabral Garcia Dias

Cabral Garcia Empreendimentos Imobiliários

E. Hotelaria e Turismo Ltda.

Erica Campos Drumond

Jaime Garcia Dias

SPE Townhouse By Copa Posto 5 Ltda.

Ementa: Oferta pública de CICs hoteleiros sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 2º da Instrução CVM nº 400/03, e sem a dispensa prevista no art. 19, §5º, I, da Lei nº 6.385/76 e no art. 4º da Instrução CVM nº 400/03. Multas. Absoluções.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o **Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários**, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, **por unanimidade de votos**, com fundamento no art. 11 da Lei nº 6.385, de 07.12.1976, **decidiu:**

1. Pela **absolução da E. Hotelaria e Turismo Ltda.** e de **Érica Campos Drumond** da acusação de realização de oferta pública de distribuição de CICs sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 2º da Instrução CVM nº 400/03, e sem a dispensa prevista no art. 19, §5º, I, da Lei nº 6.385/76 e no art. 4º da Instrução CVM nº 400/03;

2. Pela **condenação** d a **Cabral Garcia Empreendimentos Imobiliários Ltda.** à **pena de multa pecuniária no valor de R\$240.000,00** (duzentos e quarenta mil reais), pela realização de oferta pública de CICs hoteleiros sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 2º da

Instrução CVM nº 400/03, e sem a dispensa prevista no art. 19, §5º, I, da Lei nº 6.385/76 e no art. 4º da Instrução CVM nº 400/03;

3. Pela condenação da SPE Residencial Townhouse by Copa Posto 5 Ltda. à pena de multa pecuniária no valor de R\$204.000,00 (duzentos e quatro mil reais), pela realização de oferta pública de CICs hoteleiros sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 2º da Instrução CVM nº 400/03, e sem a dispensa prevista no art. 19, §5º, I, da Lei nº 6.385/76 e no art. 4º da Instrução CVM nº 400/03;

4. Pela condenação de Aline Coutinho Cabral Garcia Dias. à pena de multa pecuniária no valor de R\$120.000,00 (cento e vinte mil reais), pela realização de oferta pública de CICs hoteleiros sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 2º da Instrução CVM nº 400/03, e sem a dispensa prevista no art. 19, §5º, I, da Lei nº 6.385/76 e no art. 4º da Instrução CVM nº 400/03; e

5. Pela condenação da Jaime Garcia Dias à pena de multa pecuniária no valor de R\$102.000,00 (cento e dois mil reais), pela realização de oferta pública de CICs hoteleiros sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 2º da Instrução CVM nº 400/03, e sem a dispensa prevista no art. 19, §5º, I, da Lei nº 6.385/76 e no art. 4º da Instrução CVM nº 400/03.

O Colegiado decidiu, também, pela comunicação do resultado do julgamento ao Ministério Público Federal no Estado do Rio de Janeiro, em complemento aos OFÍCIOS/CVM/SGE/Nº66/2014 e OFÍCIOS/CVM/SGE/Nº105/2017.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar da comunicação da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Instrução CVM nº 607/19. As decisões absolutórias transitam em julgado na primeira instância.

Ausentes os acusados e o representante constituído.

Presente o Procurador Federal Leonardo Montanholi, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Flávia Martins Sant'Anna Perlingeiro, Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Gustavo Machado Gonzalez e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.

Ausente o Diretor Henrique Balduino Machado Moreira.



Documento assinado eletronicamente por **Flavia Martins Sant Anna Perlingeiro, Diretor**, em 27/02/2020, às 09:06, com fundamento no art.



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Santos Barbosa, Presidente**, em 02/03/2020, às 18:39, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Usuário Externo**, em 04/03/2020, às 20:57, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Machado Gonzalez, Diretor**, em 17/03/2020, às 18:05, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **0920230** e o código CRC **5CDBCD77**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **0920230** and the "Código CRC" **5CDBCD77**.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM SEI Nº 19957.008371/2016-34

(PAS CVM nº RJ2016/8501)

Reg. Col. 0842/17

Acusados: Cabral Garcia Empreendimentos Imobiliários Ltda.
E. Hotelaria e Turismo Ltda.
Aline Coutinho Cabral Garcia Dias
Jaime Garcia Dias
Érica Campos Drumond
SPE Residencial Townhouse by Copa Posto 5 Ltda.

Assunto: Apurar eventual responsabilidade por oferta pública de CIC Hoteleiro (condo-hotel) sem a obtenção de registro ou dispensa.

Diretora Relatora: Flávia Perlingeiro

RELATÓRIO

I. OBJETO

1. Trata-se de processo administrativo sancionador (“PAS”) instaurado pela Superintendência de Registro de Valores Mobiliários (“SRE” ou “Acusação”), com objetivo de apurar a responsabilidade pela realização de oferta pública de contratos de investimento coletivo (“CICs”), sem a obtenção do registro previsto no art. 19¹ da Lei nº 6.385, de 07.12.1976, e no art. 2º da Instrução CVM (“ICVM”) nº 400, de 29.12.2003, e sem a dispensa prevista no art. 19, §5º, I³, da Lei nº 6.385/76 e no art. 4º da ICVM nº 400/03, com relação ao empreendimento Ramada Hotel e Suites Copacabana - ou Townhouses Hotel Copa 5 - (“Copa 5” ou “Empreendimento”).

2. Consoante a Acusação, os responsáveis pela oferta pública irregular de CICs relativos ao Copa 5 foram: SPE Residencial Townhouse by Copa Posto 5 Ltda. (“SPE Townhouse” ou “Incorporadora”), na qualidade de incorporadora; sua controladora Cabral Garcia

¹ Art. 19. Nenhuma emissão pública de valores mobiliários será distribuída no mercado sem prévio registro na Comissão.

² Art. 2º Toda oferta pública de distribuição de valores mobiliários nos mercados primário e secundário, no território brasileiro, dirigida a pessoas naturais, jurídicas, fundo ou universalidade de direitos, residentes, domiciliados ou constituídos no Brasil, deverá ser submetida previamente a registro na Comissão de Valores Mobiliários – CVM, nos termos desta Instrução.

³ Art. 19, § 5º - Compete à Comissão expedir normas para a execução do disposto neste artigo, podendo: I - definir outras situações que configurem emissão pública, para fins de registro, assim como os casos em que este poderá ser dispensado, tendo em vista o interesse do público investidor; (...).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Empreendimentos Imobiliários Ltda. (“Cabral Garcia” ou “Controladora”); seus administradores Aline Coutinho Cabral Garcia Dias (“Aline Garcia”) e Jaime Garcia Dias (“Jaime Garcia”); E. Hotelaria e Turismo Ltda. (“Vert Hoteis” ou “Operadora Hoteleira”), na qualidade de operadora hoteleira, e sua administradora Érica Campos Drumond (“Érica Drumond”).

II. ORIGEM E FATOS

3. A investigação teve início em 21.11.2013, com a instauração do Processo CVM nº RJ2013/12207 (“Processo de Investigação”), a partir de mensagem eletrônica enviada à CVM por um investidor questionando a regularidade de uma oferta de investimento no Copa 5 por ele recebida de um corretor de imóveis⁴.

4. A SRE acostou aos autos do Processo de Investigação cópias de folhas do Processo CVM nº SP2013/396, instaurado pela Superintendência de Orientação a Investidores a partir de denúncia relativa a uma possível oferta pública irregular de valores mobiliários que estaria sendo veiculada por meio do endereço eletrônico www.copacabanatownhouses.com.br. Além de registros do material publicitário⁵, no qual eram mencionadas a Cabral Garcia e a Vert Hoteis, constava o resultado de consulta que indicava que a referida página estava registrada em nome de A.G.A.⁶.

5. Em 29.11.2013, foi emitido o Ofício/CVM/SRE/Nº561/2013⁷, endereçado a A.G.A. e Cabral Garcia, no qual a SRE transcreveu trechos do material publicitário referente aos investimentos no Copa 5 veiculado na internet, informando aos destinatários que tal investimento poderia caracterizar CICs, consoante previsto no art. 2º, inciso IX da Lei nº 6.385/1976 e que sua oferta poderia representar infração ao disposto no art. 19 da mesma lei.

6. Além disso, A.G.A. e Cabral Garcia foram instados a se manifestar sobre os fatos descritos no ofício, nos termos do art. 11 da então vigente Deliberação CVM nº 538/2008, bem como a enviar: (i) modelos dos contratos de investimentos utilizados no Empreendimento, e (ii) confirmação dos dados de todas as pessoas responsáveis pela oferta.

7. Em 17.12.2013, foi protocolada resposta da Cabral Garcia⁸, na qual a Incorporadora alegava: (i) desconhecer A.G.A., que seria um corretor de imóveis “avulso”; (ii) que o site www.copacabanatownhouses.com.br não era de propriedade da Controladora e não tinha autorização para ofertar investimentos relativos ao Copa 5; (iii) que A.G.A. já havia celebrado

⁴ Doc. SEI 0187954, vol. 1, fls. 1-4.

⁵ Doc. SEI 0187954, vol. 1, fls. 13-21.

⁶ Doc. SEI 0187954, vol. 1, fls. 09-10.

⁷ Doc. SEI 0187954, vol. 1, fls. 26-27.

⁸ Doc. SEI 0187954, vol. 1, fls. 36-49.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

compromisso com a Controladora para retirar do ar o referido site; e (iv) que o site oficial do Empreendimento era o www.townhouseshotelcopa.com.br.

8. Feitos esses esclarecimentos, a Controladora passou a tratar especificamente da estrutura do Copa 5, aduzindo que: (i) não vendiam cotas de empresas; (ii) os adquirentes não se tornavam sócios do Copa 5; (iii) nos materiais de divulgação não havia referência a criação de fundo de investimento imobiliário (“FII”) ao final da obra ou a qualquer valor mobiliário; e (iv) “*Os imóveis adquiridos, para geração de renda, não terão qualquer direito de participação ou remuneração que sejam decorrentes do esforço do empreendedor ou de terceiros*”.

9. A Cabral Garcia reconheceu ter tido acesso ao Alerta ao Mercado emitido em 12.12.2013, em que “*CVM alerta para ofertas irregulares de investimentos em empreendimentos imobiliários*”, mas expôs seu entendimento de que os investimentos de seus clientes no Copa 5 não configurariam CICs. Destacou que são alienadas frações ideais de terrenos, com os adquirentes se tornando coproprietários, na modalidade condomínio unitário indivisível de todo o terreno e do edifício, inexistindo a utilização de Sociedades em Conta de Participação (“SCP”).

10. Os principais documentos encaminhados como anexos à resposta da Controladora foram: Instrumento Particular de Projeto de Coordenação de Decoração e Equipagem do Projeto Hoteleiro (“Contrato de Decoração”), Contrato de Administração do Empreendimento Hoteleiro (“Contrato de Administração”), Contrato Particular de Empreitada para Construção do Edifício (“Contrato de Construção”), Modelo de Estrutura Particular de Promessa de Cessão de Direitos Aquisitivos e de Promessa de Compra e Venda de Parte Ideal e Outros Pactos (“Contrato de Compra e Venda”), contrato social do empreendedor, contrato social da SPE Townhouse, certidão do registro de imóveis, licença de obra e procuração⁹.

11. Após o recebimento da resposta, a SRE registrou nos autos que os investimentos no Copa 5 continuavam a ser publicamente ofertados e que um analista da SRE entrou em contato com a Sawala Imobiliária por meio do atendimento online, pelo qual também ficou evidenciado que a oferta de “cotas” do Empreendimento continuava sendo conduzida normalmente¹⁰.

12. Em vista disso, foi enviado o Ofício CVM/SRE/Nº 51/2014¹¹, de 05.02.2014 a Jaime Garcia, na qualidade de administrador da Cabral Garcia, no qual foi destacado que os investimentos no Copa 5 vinham sendo publicamente ofertados em páginas da internet do próprio Empreendimento, da Cabral Garcia e da Sawala, sendo, uma vez mais, exposto o entendimento da SRE de que tal investimento poderia caracterizar CICs, valor mobiliário previsto no art. 2º, inciso

⁹ Doc. SEI 0187954, vol. 1, fls. 54-128.

¹⁰ Doc. SEI 0187954, vol. 1, fls. 147-179.

¹¹ Doc. SEI 0187954, vol. 1, fls. 184-185.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

IX da Lei nº 6.385/1976 e que sua oferta poderia representar infração ao art. 19 da mesma lei. Foi, então, solicitado: (i) o envio de toda a documentação utilizada na alienação das frações ideias do Empreendimento, (ii) informar as corretoras contratadas, e (iii) confirmar os dados das pessoas responsáveis pela oferta.

13. A resposta da Cabral Garcia¹², de 17.02.2014, destacou, inicialmente, que a Sawala Imobiliária era contratada da Controladora para as vendas e que “*não tem qualquer responsabilidade pela definição da estrutura jurídico-comercial dos mesmos...*”. A seguir, reiterou os argumentos apresentados em sua manifestação anterior, concluindo que o objeto da oferta eram direitos reais sobre bem imóveis e não valores mobiliários. A correspondência fez referência, ainda, a um pedido de dispensa de registro protocolado na mesma data, mas que não consta dos autos do Processo de Investigação.

14. Diante disso, foi expedido o Ofício de Alerta CVM/SRE/Nº 67/2014, de 20.02.2014, em nome de Jaime Garcia, A.R.C. e Cabral Garcia, referindo-se “*aos anúncios do empreendimento Townhouses Hotel Copa 5 By Ramada publicados nas edições 13, 14, 15 e 16 de fevereiro de 2014 do jornal O Globo.*”, reiterando o entendimento da SRE de que tais publicações representavam infração ao disposto no art. 19 da Lei nº 6.385/1976 e determinando a imediata suspensão da oferta, nos termos do ar. 9º, §1º, inciso I da mesma lei.

15. A SRE estabeleceu, ainda, a publicação nos mesmos veículos utilizados para a divulgação do empreendimento Townhouses Hotel Copa 5 by Ramada, de comunicado informando: (i) a interrupção das vendas das frações ideais desse empreendimento; (ii) que os investidores poderão desistir do investimento já realizado com o reembolso da quantia investida, atualizada pela taxa Selic, e (iii) que as corretoras de imóveis contratadas deverão imediatamente interromper quaisquer esforços de venda do empreendimento.

16. Em 24.02.2014, a Controladora respondeu¹³ o referido ofício de alerta alegando ter cessado a oferta desde a reunião com a SRE de 10.02.2012¹⁴, inclusive retirando os anúncios dos sites do Empreendimento, mas que as publicações mencionadas já estavam contratadas anteriormente e que não teria havido tempo hábil para cancelá-las. Entretanto, em abril de 2014, consulta à página da Incorporadora na internet mostrava que a oferta prosseguia¹⁵.

17. Concomitantemente ao desenrolar do Processo de Investigação, foi instaurado o Processo CVM nº RJ2014/2503, no qual foram analisados os pedidos de dispensa de registro de oferta

¹² Doc. SEI 0187954, vol. 1, fls. 192-195.

¹³ Doc. SEI 0187954, vol. 1, fls. 200-201.

¹⁴ Doc. SEI 0187954, vol. 1, fls. 187.

¹⁵ Doc. SEI 0187954, vol. 1, fls. 202-208.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

atinentes ao Copa 5. Cópias de alguns dos despachos emitidos naquele processo foram juntadas aos autos do Processo de Investigação, a partir das quais é possível constatar que: (i) os pedidos de dispensa realizados em 17.02 e 19.03.2014¹⁶ foram indeferidos devido ao não atendimento pelos ofertantes de exigências formuladas pela área técnica¹⁷; (ii) novos pedidos foram protocolados em 31.07 e 11.08.2014, também sendo indeferidos pela ausência de “... *Modelo de Declaração a ser prestada pelos investidores, o Termo de Obrigação com a Prefeitura do Rio de Janeiro e a versão assinada da Declaração dos Ofertantes.*”¹⁸.

18. Em 09.09.2014, após consulta à Procuradoria Federal junto à CVM (“PFE-CVM”)¹⁹, o Colegiado da CVM aprovou por unanimidade a emissão de *stop order* para alertar ao mercado que a Cabral Garcia, Jaime Garcia e Aline Garcia não se encontravam habilitados a ofertar publicamente CICs relativos a empreendimentos hoteleiros, tendo sido mencionados expressamente três deles, incluindo o Copa 5²⁰. A decisão foi divulgada ao mercado pela Deliberação CVM nº 725, de 10.09.2014 (“Stop Order”).

19. Em 28.11.2014, com o propósito de demonstrar o atendimento à *stop order*, a Cabral Garcia protocolou²¹ cópias de notificações enviadas a cinco corretoras de imóveis “*reiterando a necessidade de interromperem qualquer eventual divulgação de oferta de investimento no empreendimento “Townhouse COPA 5 by Ramada”*”.

20. Em 18.07.2016, o Processo de Investigação voltou a ter andamento, com a expedição de ofício para manifestação prévia, nos termos do art. 11 da Deliberação CVM nº 538/2008, à Cabral Garcia, Jaime Garcia, SPE Townhouse e A.R.C. A SRE solicitou o envio das seguintes informações: (i) datas de início e de encerramento da oferta de CICs; (ii) os números de unidades totais, ofertadas e vendidas do Empreendimento; e (iii) a relação das unidades vendidas, com as respectivas datas e informações dos adquirentes. Em 30.09.2016, foram oficiadas para se manifestarem sobre os fatos Vert Hoteis, Érica Drumond, além de A.P., B.S.G e H.F.C.²².

21. A Controladora e a Incorporadora apresentaram manifestação prévia conjunta²³, na qual informaram terem sido comercializados 158 (cento e cinquenta e oito) de um total de 624 (seiscentos e vinte e quatro) frações ideais do Empreendimento “*no período entre 1º de agosto de*

¹⁶ Doc. SEI 0187954, vol. 2, fls. 215.

¹⁷ Doc. SEI 0187954, vol. 2, fls. 288.

¹⁸ Doc. SEI 0187954, vol. 2, fls. 292.

¹⁹ Doc. SEI 0187954, vol. 2, fls. 331-333.

²⁰ Doc. SEI 0187954, vol. 2, fls. 348-349.

²¹ Doc. SEI 0187954, vol. 2, fls. 401-416.

²² Doc. SEI 0187954, vol. 3, fls. 585-586.

²³ Doc. SEI 0187954, vol. 3, fls. 604-609.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

2013 e 09 de setembro de 2014, dia anterior à edição da *Deliberação CVM nº 725*”, bem como forneceram a listagem completa dos adquirentes com as respectivas datas de aquisição.

22. Ressalte-se que, em 22.09.2016, a Controladora pleiteou a suspensão do andamento do Processo de Investigação diante das notícias de que a CVM estaria elaborando uma regulação específica para os CICs hoteleiros, o que não foi atendido pela SRE sob o argumento de que o novo regramento em nada interferiria na avaliação do objeto do processo²⁴.

23. Em 27 e 30.9.2016, a SRE enviou novos ofícios para manifestação prévia a Cabral Garcia, SPE Townhouse, Jaime Garcia e A.R.C. e a Vert Hoteis, Érica Drumond, A.P., B.S.G e H.F.C.²⁵. Em resposta, a Controladora alegou²⁶ que “*não há, não houve nem haverá emissão pública de valores mobiliários sem prévio Registro na Comissão...*”, mencionou que a questão já havia sido exaustivamente discutida nos autos e que a ação do Poder Público havia posto fim aos condo-hoteis na medida em que retirou toda a credibilidade do mercado.

24. Já a Operadora Hoteleira e seus administradores enviaram manifestação²⁷ na qual apontaram, resumidamente, que: (i) “*Os elementos constantes dos autos revelam a inexistência de qualquer ato imputável à E. Hotelaria Turismo Ltda. ou a qualquer de seus sócios.*”; (ii) a Vert Hoteis foi contratada pela SPE Townhouse com a finalidade de administrar hoteis; e (iii) o uso da marca Ramada nas publicações não significa a ciência ou concordância da Vert Hoteis ou de seus sócios com a oferta pública. Foram incluídos como anexos o Contrato Administração Ramada Hotel & Townhouse Copacabana Posto 5 RJ e Contrato Administração²⁸. Apresentou, ainda, manifestação complementar, na qual reiterou seu entendimento de inexistência de irregularidades imputáveis à ela ou a seus sócios e anexando seu contrato social²⁹.

25. Por fim, a SRE juntou aos autos do Processo de Investigação, outra cópia Contrato de Compra e Venda, que compunha o Processo CVM nº RJ2014/2503³⁰.

26. No âmbito deste PAS, foi enviado ofício de solicitação de manifestação prévia para Jaime Garcia e Aline Garcia³¹, cuja resposta³² se limitou a indicar que todas as questões envolvendo o Empreendimento já haviam sido respondidas no Processo de Investigação.

²⁴ Doc. SEI 0187954, vol. 4, fls. 623-626.

²⁵ Doc. SEI 0187954, vol. 4, fls. 627-630.

²⁶ Doc. SEI 0187954, vol. 4, fls. 631-632.

²⁷ Doc. SEI 0187954, vol. 4, fls. 637-645.

²⁸ Doc. SEI 0187954, vol. 4, fls. 646-662 e 663-680.

²⁹ Doc. SEI 0187954, vol. 4, fls. 683-685.

³⁰ Doc. SEI 0187954, vol. 4, fls. 688-703.

³¹ Doc. SEI 0216652.

³² Doc. SEI 0243183.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

27. Cumpre registrar que em virtude do Processo de Investigação, estabeleceu-se uma disputa judicial entre a Incorporadora e os antigos proprietários do terreno onde o Empreendimento seria construído. Em síntese, a Cabral Garcia alegava que o posicionamento da CVM afetou as vendas do Copa 5 e, conseqüentemente, sua capacidade de efetuar os pagamentos referentes ao terreno, nos termos em que haviam sido pactuados. Assim, constam dos autos alguns documentos³³ atinentes a tal litígio, ainda que não tenham sido reputados relevantes pela SRE para a elaboração da acusação.

III. ACUSAÇÃO

28. Com base nas apurações realizadas, a SRE apresentou Termo de Acusação³⁴, no qual apontou a existência oferta pública de CICs hoteleiros relativos ao Copa 5, por entender presentes todas as características do valor mobiliário previsto no inciso IX do art. 2º da Lei nº 6.385/1976, com a seguinte fundamentação:

- a. **Há investimento?** Sim. Os investidores aplicam recursos financeiros. A intenção de se obter um ganho derivado desse investimento fica evidenciada na Cláusula 4.5.1. do “Instrumento Particular de Promessa de Cessão de Direitos Aquisitivos e de Promessa de Compra e Venda de Parte Ideal e Outros Pactos” (“Contrato de Compra e Venda”) (fl. 692 do Processo RJ-2013-12207).
- b. **Esse investimento foi formalizado por um título, ou por um contrato?** Sim, principalmente através do “Contrato de Compra e Venda” e do “Contrato de Administração Ramada Hotel & Townhouse Copacabana Posto 5 RJ” (“Contrato de Administração”) (fls. 689 até 703 e 646 até 662 do Processo RJ-2013-12207).
- c. **O investimento foi coletivo?** Sim, na medida em que foi oferecido indistintamente ao público em geral, inclusive através da veiculação de anúncios de internet (fls. 171, 303, 305, 307 e 310 do Processo RJ-2013-12207), anúncios de jornal (fls. 161 até 163 do Processo RJ-2013-12207) e panfletos (fl. 182 do Processo RJ-2013-12207).
- d. **Alguma forma de remuneração foi oferecida aos investidores?** Sim. Há a expectativa de geração de renda, conforme indicado acima.

³³ Exemplificativamente: Doc. SEI 0187954, vol. 2, fls. 248-255, 263-265, 275-280 e 283-286.

³⁴ Doc. SEI 0286528.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

- e. **A remuneração oferecida tem origem nos esforços do empreendedor ou de terceiros?** Sim, como fica claro a partir da leitura da Cláusula Segunda – Objeto do Contrato do “Contrato de Administração Ramada Hotel &Townhouse Copacabana Posto 5 RJ”, que diz: “2.1. *O presente Contrato tem por objeto, a prestação, pela VERT HOTÉIS, dos serviços de administração hoteleira de acordo com o sistema Ramada*” (fl. 650 do Processo RJ-2013-12207).
- f. **Os contratos foram ofertados publicamente?** Sim, na medida em que foi oferecido indistintamente ao público em geral, inclusive através da veiculação de anúncios de internet (fls. 171, 303, 305, 307 e 310 do Processo RJ-2013-12207), anúncios de jornal (fls. 161 até 163 do Processo RJ-2013-12207) e panfletos (fl. 182 do Processo RJ-2013-12207).

29. Segundo a Acusação, destacam-se, neste PAS, três marcos temporais: (i) **12.12.2013**, com a publicação do Alerta ao Mercado no site da CVM; (ii) **25.02.2014**, quando se encerrou o prazo estabelecido pela SRE para o atendimento do ofício de alerta CVM/SRE/Nº 67/2014 pela Cabral Garcia, determinando, nos termos do inciso I do parágrafo 1º do art. 9º da Lei nº 6385/76, a suspensão da oferta de CICs relativos ao Empreendimento; e (iii) **19.03.2014**, quando foi protocolado pedido de dispensa de registro na CVM para a oferta referente ao Copa 5.

30. Valendo-se de tais referências, a SRE analisou as datas de alienação das 158 (cento e cinquenta e oito) frações ideais do Empreendimento, conforme informadas pela Controladora, apontando que: 78 foram vendidas antes do Alerta ao Mercado, 80 após o Alerta ao Mercado, 34 após o término do prazo concedido no Ofício de Alerta, e 27 após o pedido de dispensa de registro.

31. A Acusação ressaltou, ainda, a inexistência de celebração de contratos após a edição da *Stop Order*, bem como destacou que não houve obtenção de dispensa do registro para oferta pública para CICs relativos ao Empreendimento até a elaboração do Termo de Acusação. Reproduzo abaixo tabela-resumo constante do item 44 do Termo de Acusação com a distribuição da comercialização das correspondentes frações ideais do Copa 5 ao longo do tempo, com destaque para os marcos temporais estabelecidos pela SRE.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

DATA	CIC's Comercializados			
nov/13	64			
Entre 01/12/13 e 11/12/13	14			
Alerta ao Mercado - 12/12/13	0			
Entre 13/12/13 e 31/12/13	10		80 CIC's comercializados após o Alerta ao Mercado	
jan/14	21			
Entre 01/02/14 e 19/02/14	12			
Ofício de alerta suspendendo a oferta e prazo estabelecido – 20/02/14 até 25/02/14	3			
Entre 26/02/14 e 28/02/14	2		34 CIC's comercializados após o Ofício de Alerta suspendendo a	
Entre 01/03/14 e 18/03/14	5			
Pedido de dispensa de registro – 19/03/14	0			
Entre 20/03/14 e 31/03/14	6			27 CIC's comercializados após o Pedido de Dispensa
abr/14	8			
mai/14	6			
jun/14	4			
jul/14	1			
ago/14	1			
set/14	1			
Total	158			

32. No que se refere à autoria, a Acusação destacou que a incorporação do Empreendimento era de responsabilidade da SPE Townhouse e de sua controladora, a Cabral Garcia, que inclusive teria admitido sua condição de ofertante na resposta³⁵ ao Ofício CVM/SRE/GER-3 162/2016.

33. Especificamente com relação à SPE Townhouse, a Acusação destacou também sua participação em dois dos contratos que compunham os CICs hoteleiros: (i) no Contrato de Compra e Venda, era indicada como “Outorgante Promitente Vendedora” e, na cláusula 4.3, como responsável pela conclusão da construção do Empreendimento, bem como de sua montagem e estruturação; (ii) no Contrato Administração, era identificada como contratante.

³⁵ Doc. SEI 0187954, vol. 3, fls. 615.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

34. A Acusação também pontuou que Cabral Garcia, Jaime Garcia e Aline Garcia “*foram objeto de [Stop Order] editado através da Deliberação CVM nº 725, de 10/09/2014 (...)*”.

35. Já no que se refere à Operadora Hoteleira, a SRE aduziu que, no Contrato Administração Ramada Hotel & Townhouse Copacabana Posto 5 RJ, a Vert Hoteis figurava como contraparte da SPE Townhouse.

36. Também foi ressaltada a menção feita à Vert Hoteis na cláusula 4.9 do Contrato de Compra e Venda, que previa a adesão do adquirente aos contratos realizados pela SPE Townhouse para viabilizar o Empreendimento, dentre eles o contrato de operação hoteleira firmado com a Vert Hoteis, na qualidade de representante da bandeira Ramada no Brasil.

37. Por fim, a Acusação arguiu que a responsabilização de Jaime Garcia, Aline Garcia e Érica Campos decorre de expressa previsão do art. 56-B da ICVM nº 400/2003³⁶.

IV. MANIFESTAÇÃO DA PFE-CVM

38. Destaque-se que houve reformulação do termo de acusação apresentado neste PAS. Primeiramente, o termo³⁷ trazia como acusados somente a SPE Townhouse e a Vert Hoteis, todavia, a PFE-CVM entendeu que quanto “*à qualificação dos acusados e à análise da autoria sobre os fatos que ensejaram a instauração do presente processo sancionador, a peça acusatória está, com a devida vênia, a merecer reparos*” e recomendou a intimação da Controladora e de seus administradores para se manifestarem sobre os fatos apurados e posterior retificação do termo de acusação para sua inclusão, o que foi então feito pela Acusação.

39. De resto, a PFE-CVM considerou atendidos os demais requisitos constantes dos art. 6º e 11, da então vigente Deliberação CVM nº 538/2008, bem como sugeriu o envio de novo ofício ao Ministério Público Federal, em complemento aos termos do Ofício CVM/SGE/Nº 66/2014.

V. COMUNICAÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO

40. Em 22.10.2014, ainda no âmbito do Processo de Investigação, ouvida a PFE-CVM³⁸, e em observância ao disposto no art. 12 da Lei nº 6.385/1976, foi emitido ofício³⁹ à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, encaminhando os autos do Processo de Investigação, tendo em vista a existência de indícios de crime contra o Sistema Financeiro Nacional.

³⁶ Art. 56-B. Os administradores do ofertante, dentro de suas competências legais e estatutárias, são responsáveis pelo cumprimento das obrigações impostas ao ofertante por esta Instrução.

³⁷ Doc. SEI 0187961.

³⁸ Doc. SEI 0187954, vol. 2, fls. 360-361.

³⁹ Ofício CVM/SGE/Nº 66/2014, datado de 22.10.2014 (Doc. SEI 0187954, vol. 2, fls. 362).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

41. Em 03.07.2017, foi expedido o Ofício nº 105/2017/CVM/SGE⁴⁰, em complemento à comunicação anterior, encaminhando cópia digital da integralidade dos autos.

VI. RAZÕES DE DEFESA

42. Em 01.09.2017, foi protocolada defesa conjunta⁴¹ pela SPE Townhouse, Cabral Garcia, Jaime Garcia e Aline Garcia insurgindo-se contra as imputações realizadas, aduzindo que:

- i) Os investimentos em condo-hotel não são valores mobiliários, mas um modelo de negócio desenvolvido no setor imobiliário, sem a participação da CVM e que têm regramento próprio nas Leis nºs 4.591/1964, 6.015/1973, 8.245/1990 e no Código Civil;
- ii) Inexistia a obrigatoriedade de submissão das ofertas públicas a registro, à época dos fatos, como evidencia a publicação do Edital de Audiência Pública para estabelecer um regramento específico para tais investimentos somente no ano de 2016;
- iii) A própria Acusação não tinha certeza da irregularidade, tanto que, em 16.05.2014, solicitou a emissão de Parecer da PFE-CVM sobre o assunto;
- iv) A Cabral Garcia realizou, antes da emissão do Alerta ao Mercado de dezembro de 2013, a incorporação de outros três empreendimentos hoteleiros com estrutura jurídica similar ao do Copa 5, sem que fosse apontado qualquer óbice pela CVM;
- v) A SRE teria indeferido os pedidos de dispensa realizados pela Cabral Garcia, sem a devida fundamentação e com procedimento distinto daquele adotado em caso similar no Processo RJ2014/1503, acerca do empreendimento Arpoador Fashion Hotel;
- vi) Foi possibilitada a todos os adquirentes a rescisão do contrato com a devolução integral dos valores pagos acrescidos de juros;
- vii) A Cabral Garcia, tão logo quanto possível, adequou os seus procedimentos às regras apresentadas pela CVM ao mercado, tanto é que obteve a dispensa de registro de oferta relativa ao empreendimento Hotel Ibis Volta Redonda/Barra Mansa; e
- viii) O número de 34 CICs ofertados após 25.02.2014 configuraria, pelas regras propostas pela CVM quando da publicação do Edital de Audiência Pública SDM nº 08/2016, caso de dispensa automática de registro, visto que representavam menos de 10% do total de unidades do Empreendimento. Mesmo se considerando o marco temporal de

⁴⁰ Doc. SEI 0316504.

⁴¹ Doc. SEI 0360793.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

12.12.2013, o número de 80 CICs ofertados representa menos de 13% do Empreendimento, a afastar a penalização administrativa pelo princípio da insignificância.

43. Em 04.09.2017, foram protocoladas na CVM as razões de defesa da Operadora Hoteleira e de sua administradora Érica Drumond⁴², apresentando os seguintes fundamentos:

- i) A arquitetura de captação de recursos utilizada pela Cabral Garcia para a captação de recursos para o Copa 5 era distinta dos denominados condo-hotéis, pois os investidores não adquiriam unidades autônomas, mas se tornavam sócios da incorporadora em um empreendimento imobiliário específico, por meio de um condomínio indivisível;
- ii) A oferta pública do investimento era realizada por corretores de imóveis contratados pela Cabral Garcia, que não negou tal condição ao longo do processo;
- iii) O Contrato de Administração Ramada Hotel & Townhouse Copacabana Posto 5 RJ deixa evidente que a propriedade do imóvel era da SPE Townhouse, inexistindo menção a um futuro condomínio a ser formado com outros investidores;
- iv) Cabia à Vert Hoteis tão somente a administração do Empreendimento após a sua imissão na posse do imóvel, o que jamais ocorreu. Assim, não se verificou a eficácia do negócio jurídico, que estava condicionado a evento futuro e incerto, conforme art. 121 do Código Civil⁴³, *“Portanto, como jamais houve o início da fase operacional, a acusada VERT Hotéis não estava obrigada a qualquer ato relativo ao “Ramada Hotel & Townhouse Copacabana Posto 5 RJ”, ainda mais de participar da oferta pública de cotas do empreendimento, espectro que fugia totalmente ao objeto pactuado.”*;
- v) *“Não obstante, a inclusão da marca em panfletos e na oferta em sítios eletrônicos, por obra da própria Cabral Garcia e dos corretores de imóveis contratados por ela, não traduz, por si, a prática de atos pelas acusadas VERT Hotéis e Érica Campos Drumond”*;
- vi) *“A verdade é que durante todo o trâmite do Processo CVM RJ-2013-12207, não houve a constatação de que as acusadas VERT Hotéis e Érica Campos Drumond tenham participado da oferta pública de valores mobiliários em questão. Ao contrário, a partir das informações obtidas no sítio eletrônico www.verthoteis.com.br/novos-negocios pela SRE (fls. 17 a 21) ficou evidente que nenhuma delas possuía vínculo, ainda que indireto, com a oferta de cotas no empreendimento tocado pela Cabral Garcia”* ; e

⁴² Doc. SEI 0360795.

⁴³ Art. 121. Considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

vii) “(...) o “*Instrumento Particular de Promessa de Cessão de Direitos Aquisitivos e de Promessa de Compra e Venda de Parte Ideal e Outros Pactos*” foi firmado apenas pela SPE Townhouse e os investidores. A VERT Hotéis não firmou nenhum desses instrumentos. Logo, é inaceitável que possa ser ela vinculada às disposições desses contratos, ainda mais para assumir a condição de ofertante dos valores mobiliários (...)”.

VII. PROPOSTA DE TERMO DE COMPROMISSO

44. Ao final da peça de defesa, a Incorporadora, a Controladora e seus administradores manifestaram interesse em apresentar proposta de celebração de termo de compromisso “*em momento oportuno*”, o que realizaram em 22.01.2018⁴⁴.

45. Para além de destacarem que não houve desrespeito à *stop order*, Cabral Garcia, SPE Townhouse, Jaime Garcia e Aline Garcia propuseram pagar a quantia de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), em 10 parcelas iguais, mensais e sucessivas de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) cada.

46. Apresentaram como base para tal valor: (i) o baixo volume de CICs hoteleiros ofertados após a emissão de suspensão de veiculação de oferta e alerta geral ao mercado; (ii) o fato de não ter havido desrespeito à *stop order* emitida; e (iii) terem os proponentes oferecido aos investidores a possibilidade de desistência com devolução integral dos valores investidos.

47. Em 20.03.2018, o Comitê de Termo de Compromisso (“CTC”) sugeriu alteração da proposta a partir da assunção de obrigação pecuniária individual, em parcela única, no valor de R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) para Cabral Garcia e SPE Townhouse e de R\$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais) para Aline Garcia e Jaime Garcia.

48. No entanto, os proponentes reiteraram a proposta inicial, adicionando à fundamentação o fato de Jaime Garcia e Aline Garcia serem sócios da Cabral Garcia, sendo esta sócia da SPE Townhouse, e que as referidas empresas estavam em processo de recuperação judicial, razão pela qual não poderiam aceitar os valores propostos pelo CTC.

49. Em 05.06.2018, o Colegiado decidiu⁴⁵ pela rejeição da proposta conjunta de Termo de Compromisso apresentada, acatando o parecer do CTC.

VIII. DISTRIBUIÇÃO

50. Na reunião do Colegiado de 31.10.2017, o processo foi originalmente distribuído ao Diretor Pablo Renteria, a quem substituí no Colegiado. Ao final do seu mandato – e antes de minha

⁴⁴ Doc. SEI 0428425.

⁴⁵ Doc. SEI 0549202.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

posse – o processo foi provisoriamente redistribuído, conforme o disposto no art. 10 da então vigente Deliberação CVM nº 558/08, até que, no dia 19.03.2019, fui designada sua relatora.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 2019.

Flávia Sant'Anna Perlingeiro

Diretora Relatora



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM SEI Nº 19957.008371/2016-34

(PAS CVM nº RJ2016/8501)

Reg. Col. 0842/17

Acusados: Cabral Garcia Empreendimentos Imobiliários Ltda.
E. Hotelaria e Turismo Ltda.
Aline Coutinho Cabral Garcia Dias
Jaime Garcia Dias
Érica Campos Drumond
SPE Residencial Townhouse by Copa Posto 5 Ltda.

Assunto: Apurar eventual responsabilidade por oferta pública de CIC Hoteleiro (condo-hotel) sem a obtenção de registro ou dispensa.

Diretora Relatora: Flávia Perlingeiro

VOTO

I. OBJETO

1. Trata-se de PAS¹ instaurado pela SRE para apurar a responsabilidade pela realização de oferta pública de CICs hoteleiros, sem a obtenção do registro previsto no art. 19² da Lei nº 6.385/76 e no art. 2º³ da ICVM nº 400/03, e sem a dispensa prevista no art. 19, §5º, I⁴, da Lei nº 6.385/76 e no art. 4º da ICVM nº 400/03, com relação ao empreendimento Ramada Hotel e Suites Copacabana - ou Townhouses Hotel Copa 5 - (“Copa 5” ou “Empreendimento”).
2. Consoante a Acusação, os responsáveis pela oferta pública irregular de CICs relativos ao Empreendimento foram: SPE Townhouse, na qualidade de Incorporadora; sua controladora Cabral Garcia e seus administradores Aline Garcia e Jaime Garcia; Vert Hoteis, na qualidade de operadora hoteleira e sua administradora Érica Drumond.

¹ Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste Voto que não estiverem nele definidos têm o significado que lhes foi atribuído no relatório que o antecede (“Relatório”).

² Art. 19. Nenhuma emissão pública de valores mobiliários será distribuída no mercado sem prévio registro na Comissão.

³ Art. 2º Toda oferta pública de distribuição de valores mobiliários nos mercados primário e secundário, no território brasileiro, dirigida a pessoas naturais, jurídicas, fundo ou universalidade de direitos, residentes, domiciliados ou constituídos no Brasil, deverá ser submetida previamente a registro na Comissão de Valores Mobiliários – CVM, nos termos desta Instrução.

⁴ Art. 19, § 5º - Compete à Comissão expedir normas para a execução do disposto neste artigo, podendo: I - definir outras situações que configurem emissão pública, para fins de registro, assim como os casos em que este poderá ser dispensado, tendo em vista o interesse do público investidor; (...).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

II. MATERIALIDADE

3. Em benefício da síntese, tendo em vista a consolidação de entendimento pelo Colegiado da CVM em diversos precedentes sobre a matéria⁵, deixo de repisar o debate acerca da caracterização da oferta de investimento em CICs hoteleiros e consequente necessidade de registro ou dispensa de registro pela CVM, para a realização de oferta pública de distribuição, nos termos da Lei nº 6.385/76 e da regulamentação aplicável.

4. No presente caso, a SRE demonstrou a existência da irregularidade ao evidenciar que os contratos formalizados previam remuneração para os investidores a partir da rentabilidade de esforços empreendidos por terceiros com relação ao Empreendimento e que foram objeto de oferta pública, por meio de anúncios em páginas da internet, jornais e panfletos⁶.

5. A Acusação se valeu dos parâmetros estabelecidos pelo Colegiado acerca das características necessárias para configuração de valor mobiliário consoante o previsto no inciso IX do art. 2º da Lei nº 6.385/76⁷ e que, de fato, restaram configurados neste caso.

6. Os acusados não trouxeram qualquer argumento ou prova a demonstrar que os contratos referentes ao Empreendimento se distinguem daqueles utilizados em outros empreendimentos hoteleiros já examinados pela CVM, não havendo razão para reabrir a discussão já superada.

7. A esse respeito, o fato de os investidores do Copa 5 não adquirirem unidades autônomas do Empreendimento não descaracteriza o investimento como um CIC, visto que o Contrato de Compra e Venda, em sua cláusula 4.5.1⁸ previa a participação dos adquirentes na renda gerada pelo Empreendimento, o que seria concretizado pelos esforços de terceiros.

8. Os fatos examinados neste processo, em seus aspectos fundamentais, se coadunam com os precedentes julgados pela CVM, restando, a meu ver, bem caracterizada a infração.

III. AUTORIA

a. OPERADORA E SUA ADMINISTRADORA

9. Especificamente com relação ao papel exercido pela Operadora Hoteleira no âmbito do Empreendimento, encontra-se sedimentado pelo Colegiado desta Autarquia entendimento no sentido de que, em regra, as atividades ordinariamente desempenhadas pelas operadoras hoteleiras

⁵ v., p.ex., PAS CVM nº RJ2017/2225, j. 28.08.2018; PAS CVM nº RJ2018/324, j. 30.10.2018; PAS CVM nº RJ2017/4412, j. 30.10.2018; PAS CVM nº RJ2017/4779, j. 11.12.2018; e PAS nº RJ2017/3091, j. 26.03.2019.

⁶ Doc. SEI 0187954, vol. 1, fls. 161-165, 171, 182 e vol. 2, fls. 303, 305, 307 e 310.

⁷ v. Decisão de 15.01.2008, no âmbito do Processo CVM RJ-2007/11593, Diretor Relator Marcos Barbosa Pinto.

⁸ Doc. SEI 0187954, vol. 4, fls. 692: “4.5.1. Assim, para viabilizar o objeto final pretendido pelo(a) outorgado(a), que é participar da geração de renda na proporção por ele adquirida, ou seja, para receber a parte de 01/624 do resultado líquido gerado pela renda do edifício a ser construído (...)”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

não configuram verdadeiros atos de distribuição em ofertas públicas de CICs relativos a empreendimentos hoteleiros, não estando abarcadas pelo disposto no art. 19, §1º, da Lei nº 6.385/76 e no art. 3º da ICVM nº 400/03.

10. Embora manifestações anteriores da CVM tenham atribuído à operadora hoteleira o *status* de co-ofertante⁹, a ICVM nº 602, de 27.08.2018, que veio a regulamentar a oferta pública de distribuição de CICs hoteleiros, passou a definir como ofertante “*a sociedade incorporada ou qualquer outra pessoa que realize atos de distribuição pública de CIC hoteleiro*”¹⁰ (Grifei). Assim, a não ser que pratique atos de distribuição pública, a operadora não é considerada ofertante.

11. Não se questiona que a operadora hoteleira desempenha um papel fundamental para o sucesso dos empreendimentos, tendo em vista a responsabilidade por sua administração após a finalização e entrega da obra. Isso é corroborado pela inclusão, entre os documentos que devem instruir o pedido de registro da oferta, de declaração da operadora de que as informações relacionadas ao empreendimento e riscos a ele associados, constantes no prospecto e no estudo de viabilidade, são verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, nos termos da ICVM nº 602/18¹¹.

12. Não obstante, no que tange às imputações feitas pela Acusação neste caso, concordo com os argumentos apresentados por Vert Hoteis e Érica Drumond de que a utilização da marca “Ramada” nos anúncios referentes ao Copa 5 não implica em responsabilidade da representante da marca no Brasil pela estrutura de captação de recursos implementada pela Incorporadora e sua Controladora, bem como que não foram apresentadas provas de quaisquer atos de distribuição, que pudessem ser atribuídos à Operadora Hoteleira ou à sua administradora.

13. Diante disso e dos precedentes julgados por este Colegiado¹², voto pela absolvição de Vert Hoteis e de Érica Drumond da acusação de realização de oferta pública irregular de distribuição dos CICs.

b. INCORPORADORA, CONTROLADORA E SEUS ADMINISTRADORES

14. Para fundamentar as imputações feitas à SPE Townhouse, a SRE destacou sua participação em dois dos contratos que compunham os CICs hoteleiros: (i) no Contrato de Compra e Venda, era indicada como “Outorgante Promitente Vendedora” e, na cláusula 4.3, como

⁹ v. Deliberação CVM nº 734/2015, item I, “a”, que se aplicava antes da edição da ICVM nº 602/18. Note-se que, neste caso, as vendas ocorreram entre 2013 e 2014; todas anteriores à edição da Deliberação CVM nº 734/2015.

¹⁰ Art. 2º, inciso II.

¹¹ Art. 6º O pedido de registro de oferta pública de distribuição de CIC hoteleiro deve ser instruído com os seguintes documentos e informações: (...) VI – declaração de acordo com o Anexo 6-VI, assinada pelos administradores da sociedade operadora do empreendimento hoteleiro, devidamente qualificados; (...).

¹² A título exemplificativo, v. PAS CVM nº RJ2018/2316, j. em 01.10.2019; PAS CVM nº RJ2018/1909, j. em 01.10.2019; e PAS RJ2016/08155, j. em 10.12.2019..



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

responsável pela conclusão da construção do Empreendimento, bem como de sua montagem e estruturação; e (ii) no Contrato Administração, era identificada como contratante.

15. Com relação à Cabral Garcia, a Acusação pontuou que a própria Controladora se qualificava como ofertante do investimento, citando como exemplo a resposta¹³ a um ofício de solicitação de esclarecimentos, bem como apontou que a Cabral Garcia e seus administradores também foram mencionados na *stop order* objeto da Deliberação CVM nº 725, de 10.09.2014.

16. Por fim, a SRE destacou que Jaime Garcia e Aline Garcia também devem ser responsabilizados por força do disposto no art. 56-B da ICVM nº 400/2003¹⁴.

17. Entendo que a Acusação teve êxito em demonstrar a responsabilidade de Cabral Garcia, SPE Townhouse, Jaime Garcia e Aline Garcia pelos atos de distribuição dos CICs hoteleiros relativos ao Copa 5, o que sequer foi objeto de controvérsia nos autos. As alegações apresentadas pela defesa se centraram em negar que a arquitetura do investimento configuraria CICs.

18. Quanto à SPE Townhouse, restou demonstrada nos autos sua participação na oferta de CICs, visto que, na qualidade de Incorporadora do Empreendimento, figurou como Outorgante Promitente Vendedora no Contrato de Compra e Venda e como contratante no Contrato de Administração, bem como pela oferta realizada por meio do site do Empreendimento.

19. A responsabilidade da Controladora e de seus administradores também se extrai dos principais contratos que compunham os CICs do Empreendimento. Cabral Garcia, representada por sócia diretora Aline Garcia, figurou como representante da SPE Townhouse tanto no Contrato de Compra e Venda quanto no Contrato de Administração, assinado por Jaime Garcia¹⁵.

20. Importante destacar que, para além de sua atuação como Controladora da Incorporadora, da qual era titular de 60% (sessenta por cento) de participação no capital social, e de ter se definido como “Ofertante” em correspondências endereçadas à CVM, a Cabral Garcia, administrada por Jaime Garcia e Aline Garcia¹⁶, executou diretamente atos de distribuição, ao veicular anúncios do Empreendimento em seu próprio *website*¹⁷, para além do *website* do Copa 5.

21. Verifica-se demonstrada pelos contratos sociais constantes dos autos a condição de sócios e administradores de Jaime Garcia e Aline Garcia, com relação à Cabral Garcia, e que Aline

¹³ Doc. SEI 0187954, vol. 3, fls. 615: O texto em resposta ao OFÍCIO/CVM/SRE/GER-3 Nº 162/2016, se iniciava nos seguintes termos: “CABRAL GARCIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., já qualificada (“Ofertante”) ...”.

¹⁴ Art. 56-B. Os administradores do ofertante, dentro de suas competências legais e estatutárias, são responsáveis pelo cumprimento das obrigações impostas ao ofertante por esta Instrução.

¹⁵ Doc. SEI 0187954, vol. 4, fls. 663-680.

¹⁶ Doc. SEI 0187954, vol. 1, fls. 114.

¹⁷ Doc. SEI 0187954, vol. 1, fls. 151-157.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Garcia era também administradora da SPE Townhouse, o que, alinhado ao fato de terem assinado contratos relevantes relativos ao Empreendimento, como indicado acima, ampara sua responsabilização no âmbito deste processo, consoante o art. 56-B da ICVM nº 400/2003.

22. Impende, ainda, avaliar a reprovabilidade da conduta desses acusados à luz dos marcos temporais fixados em precedentes do Colegiado¹⁸, que vêm sendo reiteradamente adotados.

23. O entendimento do Colegiado tem sido no sentido (i) da não responsabilização pelos atos de distribuição realizados antes de 12.12.2013, data da divulgação do Alerta ao Mercado, ocasião em que a CVM manifestou-se sobre a caracterização dos chamados condo-hotéis como valores mobiliários na modalidade CIC; (ii) da responsabilização dos atos de distribuição posteriores a 17.03.2015, data da edição da Deliberação CVM nº 734, que estabeleceu requisitos e procedimentos para a obtenção de dispensa de registro de oferta pública desses CICs; e (iii) da necessidade de se sopesar as particularidades do caso concreto para os atos ocorridos no período compreendido no interregno transcorrido entre tais datas.

24. Neste PAS, consoante as informações obtidas, Acusação elaborou tabela-resumo constante no item nº 44 do Termo de Acusação, que reproduzo abaixo.

DATA	CIC's Comercializados			
nov/13	64			
Entre 01/12/13 e 11/12/13	14			
Alerta ao Mercado - 12/12/13	0			
Entre 13/12/13 e 31/12/13	10			
jan/14	21			
Entre 01/02/14 e 19/02/14	12			
Ofício de alerta suspendendo a oferta e prazo estabelecido – 20/02/14 até 25/02/14	3			
Entre 26/02/14 e 28/02/14	2			
Entre 01/03/14 e 18/03/14	5			
Pedido de dispensa de registro – 19/03/14	0			
Entre 20/03/14 e 31/03/14	6			
abr/14	8			
mai/14	6			
jun/14	4			
jul/14	1			
ago/14	1			
set/14	1			
Total	158			

80 CIC's comercializados após o Alerta ao Mercado

34 CIC's comercializados após o Ofício de Alerta suspendendo a

27 CIC's comercializados após o Pedido de Dispensa

¹⁸ PAS CVM SEI nº 19957.004122/2015-99, j. 12.04.2016 e PAS CVM nº 19957.008081/2016-91, j. 07.08.2018.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

25. Cumpra afastar, como dito, a responsabilização das acusadas por atos de distribuição, de CICs no período relacionado à venda de frações ideais correspondentes a 78 unidades antes da emissão do Alerta ao Mercado da CVM de 12.12.2013.

26. Porém, a oferta pública de CICs perdurou após o Alerta ao Mercado até setembro de 2014, como evidencia a comercialização de frações ideais equivalente a outras 80 unidades dentro do que convencionou-se chamar de “período de assimilação” do mercado acerca do entendimento da CVM, iniciado quando a Autarquia se posicionou por meio do referido Alerta ao Mercado sobre a possibilidade de condo-hotéis configurarem CICs e cuja duração tem sido analisada pelo Colegiado à luz das circunstâncias de cada caso concreto, a depender principalmente de eventuais interações entre a CVM e os agentes relacionados à oferta, bem como do porte e relevância da Incorporadora ou grupo em que inserida, tendo em vista a divulgação em portais de comunicação de grande alcance, a partir de abril de 2014, de matérias a respeito do posicionamento da CVM¹⁹.

27. Neste caso, destaco que a primeira comunicação realizada pela SRE em que manifestou seu entendimento pela irregularidade da oferta de investimento relativa ao Copa 5 foi o OFÍCIO/CVM/SRE/Nº 560/2013²⁰, de **29.11.2013**, ou seja, inclusive anterior ao Alerta ao Mercado, e que tinha como destinatários Cabral Garcia, Jaime Garcia e A.G.A.

28. No referido ofício, a SRE não se limitou a fazer um pedido de informações, tendo apontado seu entendimento de que a estrutura do investimento no Copa 5 poderia se enquadrar no conceito de valor mobiliário definido no inciso IX do art. 2º da Lei nº 6.385/76, bem como que a oferta de tal investimento poderia caracterizar infração ao disposto no art. 19 da Lei nº 6.385/76. Os referidos dispositivos legais foram transcritos no corpo do ofício e os destinatários foram instados a se manifestar sobre os fatos, nos termos do art. 11 da então vigente Deliberação CVM nº 538/2008. Como já destacado em outros precedentes, a redação adotada pela SER era compatível com a necessidade de oportunizar a manifestação dos acusados sobre os fatos previamente à elaboração de acusação²¹.

29. Em 17.12.2013, foi protocolada a resposta²² da Cabral Garcia, da qual destaco a seguinte passagem:

(...) tivemos acesso ao Comunicado emitido pela CVM em seu endereço eletrônico, sob o título “CVM alerta para ofertas irregulares de

¹⁹ v. referências à Agência Estado e ao Portal Exame, ambos em 01.04.2014, e à página de economia e mercado do Site de Notícias IG em 22.04.2014, feitas na manifestação de voto do Diretor Henrique Machado, no PAS CVM SEI nº 19957.008081/2016-91, j. em 07.08.2018.

²⁰ Doc. SEI 0187954, vol. 1, fls. 29-31.

²¹ Por exemplo, PAS SEI nº 19957.007937/2016-19, j. em 09.12.2019.

²² Doc. SEI 0187954, vol. 1, fls. 36-128.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

investimentos em empreendimentos imobiliários”. A respeito disso estamos tranquilos, porque o nosso produto é a venda de imóveis para que seus proprietários possam utilizá-los para a geração de renda, hipótese, aliás, absolutamente comum no mercado imobiliário mesmo antes do advento da Lei 4.591/64.

30. Tem-se, portanto, bem evidenciado que todos os acusados estavam plenamente cientes, em 17.12.2013, do posicionamento da SRE sobre a irregularidade da oferta pública dos CICs.

31. Por outro lado, deve-se reconhecer que, à época do primeiro contato (a Cabral Garcia enviou sua resposta apenas cinco dias após a publicação do Alerta ao Mercado), ainda restavam dúvidas no mercado acerca da definição ou não dos condo-hotéis, tendo em vista suas variadas estruturas, como valores mobiliários e, principalmente, como as incorporadoras deveriam proceder para regularização.

32. Todavia, nos meses seguintes, as interações entre a Controladora e SRE prosseguiram, sempre com a área técnica se manifestando pelo enquadramento dos investimentos no Copa 5 como CICs, entendimento esse continuamente contestado pela Cabral Garcia.

33. Essa situação perdurou até 20.02.2014, quando foi expedido o Ofício de Alerta CVM/SRE/Nº 67/2014²³, de 20.02.2014, em nome de Jaime Garcia, A.R.C. e Cabral Garcia, referindo-se “*aos anúncios do empreendimento Townhouses Hotel Copa 5 By Ramada publicados nas edições 13, 14, 15 e 16 de fevereiro de 2014 do jornal O Globo.*”, reiterando o entendimento da SRE de que tais publicações representavam infração ao disposto no art. 19 da Lei nº 6.385/1976 e determinando a imediata suspensão da oferta, nos termos do ar. 9º, §1º, inciso I da mesma lei, estabelecendo prazo até **25.02.2014** para atendimento.

34. Tal data foi, inclusive, indicada pela Acusação como um dos marcos temporais relevantes no presente PAS, a meu ver, acertadamente. A redação do ofício não deixava margem para dúvida quanto a que a distribuição dos CICs deveria ser interrompida, visto que também determinava a veiculação de publicação “*nos mesmos veículos utilizados para a divulgação do empreendimento Townhouses Hotel Copa 5 by Ramada, de comunicado informando: (i) a interrupção das vendas das frações ideais desse empreendimento; (ii) que os investidores poderão desistir do investimento já realizado com o reembolso da quantia investida, atualizada pela taxa Selic, e (iii) que as corretoras de imóveis contratadas deverão imediatamente interromper quaisquer esforços de venda do empreendimento (...)*”.

²³ Doc. SEI 0187954, vol. 1, fls. 197-198.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

35. Nesse contexto, a meu ver, neste caso, não cabe considerar que, após **25.02.2014**, os acusados ainda estivessem em um “período de assimilação” apto a afastar ou mitigar sua responsabilidade pela oferta pública de CICs hoteleiros, que perdurou por muitos meses depois, até **09.09.2014**, quando o Colegiado da CVM aprovou por unanimidade proposta da SRE de emissão de *Stop Order* relativa à oferta pública de CICs atinentes ao Empreendimento²⁴.

36. Nesse sentido, entendo que não merecem prosperar os argumentos trazidos pela defesa.

37. Sobre o argumento de que o fato de a Acusação ter realizado uma consulta à PFE-CVM sobre a matéria demonstraria que a SRE não teria certeza da irregularidade, tenho que, da leitura da parte final do memorando que solicitou a manifestação da PFE-CVM²⁵, resta evidente que havia a convicção da irregularidade por parte da SRE, mas dúvida sobre se seria cabível a expedição de uma *stop order* diante da veiculação de anúncios e continuidade das vendas.

38. Além disso, o fato de a Cabral Garcia ter ofertado empreendimentos hoteleiros nos mesmos moldes anteriormente, sem que tivesse sido apontado óbice pela CVM, não autoriza a continuidade da prática, especialmente após determinação expressa em sentido contrário. Da mesma forma, eventuais divergências no que tange a exigências em pedidos de dispensa de registro de oferta indeferidos pela área técnica não amparariam a continuidade da oferta.

39. Um outro aspecto trazido pela defesa foi o fato de que a Cabral Garcia adequou seus procedimentos, o que foi evidenciado pela obtenção de dispensa de registro de oferta relativo a outro empreendimento imobiliário²⁶. Embora tal fato seja positivo, não tem o condão de afastar ou mitigar a responsabilidade pela oferta irregular de CICs realizada com relação ao Copa 5.

40. Outra alegação trazida pela defesa foi que a Cabral Garcia teria possibilitado a todos os adquirentes a rescisão do contrato com a devolução integral dos valores pagos acrescidos de juros. Em processo relativo a outro empreendimento, envolvendo a Cabral Garcia e Aline Garcia, esse aspecto foi considerado como tentativa de sanar a irregularidade, entretanto, não foi afastada a responsabilização da Cabral Garcia, tendo em vista que não houve acordo quanto ao distrato, como destacado na seguinte passagem do voto do Diretor Relator Gustavo Gonzalez, no âmbito do PAS CVM nº RJ 2018/324, julgado em 30.10.2018:

20. Ressalto, ademais, ter havido tentativa de sanar a irregularidade, facultando aos quatro investidores a possibilidade de distrato. Não houve,

²⁴ Doc. SEI 0187954, vol. 2, fls. 348-349.

²⁵ Doc. SEI 0187954, vol. 3, fls. 465, 495-511 e 519-526.

²⁶ Ofício de concessão da dispensa de registro encontra-se disponível em <http://cabralgarcia.com.br/wp-content/uploads/2015/08/CVM-DISPENSA-IBIS.pdf>. Note-se que, com relação ao Copa 5, os pedidos de dispensa foram indeferidos pela SRE, como detalhado no Relatório.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

contudo, acordo entre as partes, razão pela qual me parece cabível a aplicação de penalidade. (...)

41. No presente PAS, a defesa não colacionou aos autos provas de que tal possibilidade de distrato tenha sido, de fato, ofertada aos investidores dos CICs relativos ao Copa 5, limitando-se a afirmar genericamente que isso restaria “*comprovado no processo investigatório originador do presente procedimento*”, afirmação essa que tampouco encontra respaldo nos autos do Processo de Investigação, em que se verifica que o único distrato ali constante foi celebrado por ocasião de uma ação judicial impetrada por uma investidora²⁷.

IV. CONCLUSÃO E DOSIMETRIA

42. Passo, então, a dosimetria das penas a serem aplicadas, respectivamente, à Incorporadora, à Controladora, a Aline Garcia e a Jaime Garcia.

43. No julgamento dos Processos SEI nº 19957.0003266/2017-90 e SEI nº 19957.008081/2016-91, consignou-se que as penalidades a serem cominadas aos envolvidos em ofertas irregulares de CIC hoteleiros fossem aplicadas por oferta, atenuadas ou agravadas em razão do período em que a irregularidade foi praticada e o número de unidades ou correspondentes frações ideais vendidas, o que tendo sido adotado nos diversos precedentes julgados pelo Colegiado desde então, considerando também o porte do ofertante²⁸.

44. No presente caso, considerando a gravidade em abstrato das condutas e o fato de que a Cabral Garcia e a SPE Townhouse integram grupo econômico de porte relevante e que a oferta irregular prosseguiu após recebimento de ofício específico da SRE determinando a suspensão a oferta de CICs do Empreendimento, tendo sido registradas alienações de frações ideais correspondentes a **34** unidades no período de **26.02 a 09.09.2014**, voto pela adoção da pena-base de **R\$ 240.000,00** (duzentos e quarenta mil reais), em linha com precedentes deste Colegiado²⁹.

45. Em relação a Aline Garcia e a Jaime Garcia, voto pela respectiva aplicação de pena-base de **R\$ 120.000,00** (cento e vinte e mil reais), equivalente à metade da penalidade pecuniária acima referida, também em linha com a decisão no Processo Administrativo Sancionador CVM SEI nº 19957.0003266/2017-90.

²⁷ Doc. SEI 0187954, vol. 2, fls. 215.

²⁸ Nesse sentido, destaco manifestação de voto do Diretor Henrique Machado, acompanhada pela maioria do Colegiado, no âmbito do PAS CVM nº 19957.008081/2016-91 e o voto Diretor Relator Gustavo Gonzalez no PAS CVM nº RJ2018/2316, julgado em 01.10.2019.

²⁹ PAS CVM nº RJ2017/3091, de relatoria do Diretor Gustavo Gonzalez, julgado em 21.05.2019 e PAS CVM nº 19957.008081/2016-91, nos termos do voto do Diretor Henrique Machado.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

46. Por fim, considerarei como circunstância atenuante os bons antecedentes da SPE Townhouse e de Jaime Garcia³⁰, de modo a diminuir as respectivas penalidades em 15%.

47. Pelo exposto, com fundamento no art. 11, II, da Lei nº 6.385, de 07.12.1976 (com redação anterior à entrada em vigor da Lei nº 13.506, de 13.11.2017), voto pela:

- i) absolvição de **E. Hotelaria e Turismo Ltda.** e de **Érica Campos Drumond** das acusações de realização de oferta pública de distribuição de CICs, sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 2º da ICVM nº 400/2003 e sem a dispensa prevista no art. 19, §5º, I, da Lei nº 6.385/76 e no art. 4º da ICVM nº 400/03;
- ii) condenação de **Cabral Garcia Empreendimentos Imobiliários Ltda.** à pena de multa pecuniária no valor de **R\$ 240.000,00** (duzentos e quarenta mil reais) pela realização de oferta pública de distribuição de CICs, sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 2º da ICVM nº 400/2003 e sem a dispensa prevista no art. 19, §5º, I, da Lei nº 6.385/76 e no art. 4º da ICVM nº 400/03;
- iii) condenação de **SPE Residencial Townhouse by Copa Posto 5 Ltda.** à pena de multa pecuniária no valor de **R\$ 204.000,00** (duzentos e quatro mil reais) pela realização de oferta pública de distribuição de CICs, sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 2º da ICVM nº 400/2003, e sem a dispensa prevista no art. 19, §5º, I, da Lei nº 6.385/76 e no art. 4º da ICVM nº 400/03;
- iv) condenação de **Aline Coutinho Cabral Garcia Dias** à pena de multa pecuniária no valor de **R\$ 120.000,00** (cento e vinte mil reais) pela realização de oferta pública de distribuição de CICs, sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 2º da ICVM nº 400/2003 e sem a dispensa prevista no art. 19, §5º, I, da Lei nº 6.385/76 e no art. 4º da ICVM nº 400/03; e
- v) condenação de **Jaime Garcia Dias** à pena de multa pecuniária no valor de **R\$ 102.000,00** (cento e dois mil reais) pela realização de oferta pública de distribuição de CICs, sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 2º da ICVM nº 400/2003 e sem a dispensa prevista no art. 19, §5º, I, da Lei nº 6.385/76 e no art. 4º da ICVM nº 400/03.

³⁰ Embora Cabral Garcia e Aline Garcia tenham sido condenados à pena de advertência por infração aos arts. 19 da Lei nº 6.385/1976 e 4º da ICVM 400/2003, no PAS CVM nº RJ2018/324, de relatoria do Diretor Gustavo Gonzalez, j. em 30.10.2018 e cuja decisão transitou em julgado pela não interposição de recurso, essa condenação não pode ser utilizada para caracterizar reincidência para fins do art. 65, §3º, da Instrução CVM nº 607/2019, tendo em vista que os fatos objeto deste PAS ocorreram antes do trânsito em julgado daquela decisão. Não obstante, tal condenação impossibilita o reconhecimento de bons antecedentes dos referidos acusados.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

48. Por fim, impende comunicar o resultado deste julgamento ao Ministério Público Federal no Estado do Rio de Janeiro, em complemento ao Ofício CVM/SGE/Nº 66/2014, de 22.10.2014³¹ e ao Ofício nº 105/2017/CVM/SGE, de 03.07.2017³².

É como voto.

Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 2019.

Flávia Sant'Anna Perlingeiro

Diretora Relatora

³¹ Doc. SEI 0187954, vol. 2, fls. 362.

³² Doc. SEI 0316504.